



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2026, de la Dirección General de Energía y Minas, relativa a la autorización de aprovechamiento del agua mineral natural, recurso de la sección B), procedente del sondeo denominado «Aquadomus I» n.º 19.718, situada en el término municipal de Saldaña (Palencia).

Examinado el expediente relativo a la solicitud de autorización de aprovechamiento del agua mineral natural, recurso de la Sección B) procedente del sondeo «Aquadomus I» N.º 19.718, situado en el término municipal de Saldaña, en la provincia de Palencia, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.— Por Resolución de la Dirección General de Energía y Minas de fecha 3 de abril de 2025, se declara la condición «mineral natural», recurso de la Sección B), del agua procedente del sondeo denominado «Aquadomus I», N.º 19.718, situado en el término municipal de Saldaña, provincia de Palencia, ubicado en coordenadas ETRS-89, huso30: X:357.975, Y: 4.709.840.

Segundo.— Con fecha 8 de septiembre de 2025, Dña. María Nuria Martínez Vegas, en representación de la sociedad mercantil «Aguas Virgen del Valle, S.L» solicita autorización de aprovechamiento de recursos de la sección B), del agua procedente del sondeo denominado «Aquadomus I», N.º 19.718, adjuntando junto con la solicitud el proyecto de aprovechamiento y plan de restauración.

Tercero.— Con fecha 23 de septiembre de 2025, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León, N.º 183, anuncio de información pública relativa al plan de restauración ambiental.

Cuarto.— Con fecha 6 de noviembre de 2025, el Ayuntamiento de Saldaña remite certificación acreditativa del periodo de exposición pública del anuncio del Plan de Restauración para la Autorización de Aprovechamiento del agua mineral natural, del sondeo denominado «Aquadomus I».

Quinto.— Con fecha 17 de octubre de 2025, el promotor presenta como mejora de la solicitud, el Plan de viabilidad económica.

Sexto.— Con fecha 10 de noviembre de 2025, personal técnico del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia realiza visita de inspección sobre el terreno para determinar el perímetro de protección del acuífero.

Séptimo.– Con fecha 20 de noviembre de 2025, el Servicio Territorial de Medio Ambiente en Palencia emite informe relativo a las repercusiones sobre la Red Natura 2000 y el Plan de Restauración.

Octavo.– Con fecha de 24 de noviembre de 2025, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía en Palencia emite informe favorable a la solicitud de autorización, aprobación del proyecto y al plan de restauración.

Noveno.– Con fecha 22 de diciembre de 2025 y 12 de enero de 2026, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia solicita informe al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de esta misma provincia, relativo a la posible afección al patrimonio natural y respecto a la valoración de la afección a bienes de interés cultural, obteniéndose con fecha 15 de enero de 2026.

Décimo.– Con fecha 27 de noviembre de 2025, el Servicio de Minas remite copia del proyecto de la solicitud de autorización de aprovechamiento presentado por la mercantil al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para que emita informe relativo al aprovechamiento, que fue emitido con fecha de 19 de marzo.

Undécimo.– Con fecha 13 de enero de 2026, el Servicio de Minas solicita informe a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que con fecha 23 de enero de 2026 emite informe favorable al aprovechamiento solicitado.

Duodécimo.– Con fecha 9 de abril de 2026, la Dirección General de Energía y Minas acepta la solicitud de aprovechamiento del agua mineral natural procedente del sondeo denominado «Aquadomus I», n.º 19.718 de la provincia de Palencia. El anuncio relativo a la aceptación de la solicitud y propuesta del perímetro de protección es publicado el 17 de abril de 2026, en el B.O.C. y L. N.º 73.

Decimotercero.– Mediante oficio de 21 de mayo de 2026, el Servicio de Minas de la Dirección General de Energía y Minas, solicita informe a la Dirección General de Salud Pública, que emite informe favorable al aprovechamiento con fecha 8 de junio de 2026.

Decimocuarto.– Con fecha 9 de junio de 2026, el Servicio de Minas emite informe favorable a la autorización de aprovechamiento de recursos de la sección B), del agua procedente del sondeo denominado «Aquadomus I», N.º 19.718 y remite oficio concediendo trámite de audiencia a la mercantil previo a la redacción de la propuesta de resolución. La mercantil presenta escrito de contestación con fecha 11 de junio de 2026.

Decimoquinto.– Con fecha 11 de junio de 2026, el Servicio de Minas emite propuesta favorable a la autorización de aprovechamiento del agua mineral natural procedente del sondeo denominado «Aquadomus I» N.º 19.718.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El Director General de Energía y Minas es competente para resolver el trámite de la aceptación de la petición, según lo dispuesto en el artículo 26.2 Ley 22/1973, de 21 de junio, de Minas, (en lo sucesivo, Ley de Minas), en el artículo 41.2 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería (en lo sucesivo RGRM), la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y el Decreto 7/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda.

Segundo.— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Minas y en el artículo 39 del RGRM, la declaración de la condición de mineral de un agua es condición previa para poder ejercitar el derecho de aprovechamiento, habiéndose declarado la condición mineral natural por Resolución de la Dirección General de Energía y Minas de fecha 3 de abril de 2025.

Tercero.— El peticionario ha presentado la correspondiente instancia en el plazo de derecho preferente, antes del plazo de un año desde la fecha de publicación de la declaración del agua mineral natural conforme lo dispuesto en el artículo 40 del RGRM. Asimismo, la mercantil ha aportado la documentación exigida tanto en el artículo 41 del citado Reglamento como en el apartado 2 del anexo II del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, así como el correspondiente plan de restauración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

Cuarto.— Mediante la publicación en el B.O.C. y L. N.º 183 de fecha 23 de septiembre de 2025 se ha llevado a cabo la información pública correspondiente al plan de restauración del proyecto de captación de agua mineral natural, sin que conste que se haya formulado alegación alguna a la documentación expuesta.

Quinto.— El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la provincia de Palencia, en el marco de la tramitación del expediente, recaba los siguientes informes:

- Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, de fecha 20 de noviembre de 2025, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, en el que se informa que «que la viabilidad del proyecto se condiciona al cumplimiento de todas las medidas ambientales contenidas en el presente informe, así como las medidas ambientales recogidas en la documentación presentada».
- El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Palencia con fecha de 15 de enero de 2026 emite informe, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 34.1 y 35 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, en el que concluye que «dado que la actuación a desarrollar no tiene afección sobre el patrimonio cultural y no lleva consigo evaluación de impacto ambiental, no es preciso pronunciamiento de la CTPC al respecto».

Sexto.— Conforme a lo establecido en el artículo 42.1 del RGRM, con fecha 24 de noviembre de 2025, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia emite informe favorable, relativo a la documentación presentada, perímetro de protección del acuífero en cantidad y calidad, previa inspección sobre terreno tal y como se refleja en el acta levantada con fecha de 10 de noviembre de 2025, y eleva el expediente a la Dirección General de Energía y Minas, informando acerca del proyecto, inversiones y garantías de viabilidad.

Séptimo.— En virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del RGRM, el Servicio de Minas de la Dirección General de Energía y Minas solicita los siguientes informes sectoriales preceptivos.

- Con fecha 13 de enero de 2026, se requirió informe a la Confederación Hidrográfica del Duero, organismo competente en materia de planificación hidrológica y gestión de los recursos hídricos conforme a lo establecido en el artículo 1.5 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, emitiéndose informe con fecha 23 de enero de 2026, en cuyo último apartado se concluye que «no hay constancia en este Organismo de cuenca de que, a esta fecha, estén previstos nuevos aprovechamientos que puedan presentar mayor conveniencia para el interés nacional».
- Con fecha 26 de noviembre de 2025, se solicitó informe al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), siendo emitido el mismo con fecha 19 de marzo de 2026.
- Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del RGRM y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.1.b).3.º del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, la Dirección General de Salud Pública emitió, con fecha 8 de junio de 2026, informe favorable para la autorización del aprovechamiento de la captación de agua mineral natural procedente del sondeo «Aquadomus I».

Octavo.— Con fecha 10 de junio de 2026 se notifica a la mercantil Aguas Virgen del Valle, S.L informe favorable del Servicio de Minas a la autorización del aprovechamiento del sondeo denominado «Aquadomus I» N.º 19.718, de la provincia de Palencia para que formule alegaciones, previamente a la redacción de la propuesta de resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dando contestación la mercantil con fecha de 11 de junio de 2026 que «se dé continuidad al trámite, no presentando alegación al respecto».

En virtud de los fundamentos de derecho indicados, de la propuesta del Servicio de Minas de fecha 11 de junio de 2026, y del resto de legislación aplicable, esta Dirección General de Energía y Minas RESUELVE:

Primero.— Autorizar el aprovechamiento del agua mineral natural recurso de la sección B), procedente del sondeo denominado «Aquadomus I» N.º 19.718, situado en el término municipal de Saldaña, en la provincia de Palencia, en los siguientes términos:

Autorización a favor de: Aguas Virgen del Valle, S.L.

Sección: B) denominado «Aquadomus I».

Clase: Agua mineral natural.

Utilización: planta de envasado.

Caudal máx.: 59.918,4 m³/año.

Caudal máx. instantáneo: 1,9 l/s.

Tiempo de duración de la autorización: Durante el periodo en que se mantengan las características de la condición mineral natural del agua y se cumplan las condiciones de la autorización de aprovechamiento.

Designación del perímetro de protección: Definido por las siguientes coordenadas ETRS 89 (huso 30) y según plano de demarcación de fecha de mayo de 2026.

VÉRTICE	X UTM	Y UTM
1	356.892	4.711.524
2	359.142	4.711.534
3	359.692	4.709.186
4	357.391	4.708.644
5	356.592	4.709.794

Término municipal: Saldaña.

Provincia: Palencia.

CONDICIONES ESPECIALES A LA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO:

1. Protección del punto de captación:

Antes del comienzo de la explotación se deberá proteger mediante una caseta de ladrillos/bloques de hormigón y cierre con puerta metálica con el fin de aislar la captación de toda persona no autorizada. En su interior únicamente se permite la realización de actividades que correspondan a lo estrictamente necesario para el funcionamiento y mantenimiento de la captación.

2. Condicionantes medioambientales conforme informe IRNA:

Deberá darse cumplimiento a los condicionantes que se recogen en el informe relativo a la afección del proyecto de aprovechamiento de agua mineral natural sobre la Red Natura 2000, emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León con fecha de 20 de noviembre de 2025.

3. Seguimiento y control:

Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Orden EYE/1846/2007, de 6 de noviembre por la que se regula el procedimiento para el control de las aguas minerales y termales y de las industrias asociadas en la Comunidad de Castilla y León, debiendo presentar anualmente, a lo largo del primer trimestre de cada año, el documento de control del aprovechamiento de las aguas minerales y termales según el modelo oficial aprobado por esta Dirección General de Energía y Minas.

Segundo.– Autorizar el Plan de Restauración de la captación e instalaciones del proyecto de aprovechamiento del agua mineral natural captadas en el sondeo denominado «Aquadomus I», n.º 19.718.

En el plazo de un mes deberá constituirse una garantía financiera o equivalente por importe de 12.700 €, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42 y 43 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio.

La falta de constitución de la referida garantía podrá dar lugar a la declaración de nulidad de la presente autorización.

Asimismo, se deberán constituir aquellas otras garantías financieras que se pudieran establecer por la autoridad minera competente.

Dichas garantías se constituirán a disposición de la Delegación Territorial de Palencia quedando el justificante en el Servicio Territorial competente en materia de minas conforme lo establecido en el artículo 5.d) del Decreto 329/1991, de 14 de noviembre, sobre restauración de Espacios Naturales afectados por actividades mineras.

El otorgamiento de la autorización de aprovechamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.3 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, se entiende sin perjuicio de terceros y no excluye la necesidad de obtener las demás autorizaciones y concesiones que con arreglo a las leyes sean necesarias.

Contra la presente Resolución cabe interponer Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Economía y Competitividad en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

León, 15 de junio de 2026.

El Director General de Energía y Minas,
Fdo.: ALFONSO ARROYO GONZÁLEZ